

0009865-72.2022.8.26.0003

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Marcos Blank Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional III - Jabaquara

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... apólice do seguro acoberta casos de roubo e furto qualificado dos bens segurados, e que o caso ocorrido com a parte autora foi interpretado como furto simples, que é risco excluído do contrato em questão.

Nos termos do contrato em questão, "furto simples" é aquele ocorrido sem as características do "furto qualificado" - que, por sua vez, nos termos do contrato, é unicamente aquele ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional III - Jabaquara

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Afonso Celso, nº 1065, São Paulo-SP - cep 04119-061

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0009865-72.2022.8.26.0003 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009865-72.2022.8.26.0003

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Rogério Mitio Nakamura

Requerido:

Allianz Seguros S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Blank Gonçalves

Processo 0009865-72.2022.

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9099/95.

A inicial preenche os requisitos da legais, partes legítimas e bem representadas, sendo o Juízo plenamente competente para decidir a matéria em questão, inexistindo necessidade da realização de prova técnica pericial.

No mérito, a requerida aduziu que a apólice do seguro acoberta casos de roubo e furto qualificado dos bens segurados, e que o caso ocorrido com a parte autora foi interpretado como furto simples, que é risco excluído do contrato em questão.

Nos termos do contrato em questão, "furto simples" é aquele ocorrido sem as características do "furto qualificado" - que, por sua vez, nos termos do contrato, é unicamente aquele caracterizado como tendo ocorrido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Da narrativa da parte autora, ficou evidente que a mesma foi vítima de furto simples - não houve incontroversa comprovação da ocorrência de destruição ou rompimento de obstáculo para a realização do delito - inexistindo, assim, a condição necessária para classificar o furto como qualificado, nos termos do contrato celebrado.

Posto isso, não sendo a ocorrência acobertada pela apólice do seguro contratado

pela parte autora (sendo certo que a interpretação do contrato de seguro deve ser restritiva, e não extensiva), entendo que a requeridas não cometeu ilícito (ao contrário, agiu em exercício regular de direito) ao negar o pagamento do seguro, inexistindo o dever de indenizar – inclusive a título de danos morais.

Logo, diante do direito em análise, inexistente possibilidade jurídica para o acolhimento do pedido, até mesmo parcialmente.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Sem custas ou honorários advocatícios na forma do art. 55 da lei 9.099/95.

Quanto ao preparo recursal, o mesmo, nos termos do art. 4º, incisos I e II, da Lei Estadual 11.608/2003, e do item 12 do Comunicado CG 1.530/2021, corresponderá à soma dos seguintes itens: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM.

Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia - que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos.

Prazo recursal, 10 dias.

P.R.I. Oportunamente, ao arquivo, com as formalidades de praxe.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA